Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 1. Ausbildungsjahr	
Name:	**Modul 8 – Der Tarifvertrag · Lösungen**	

Modul 8: Der Tarifvertrag

11.02. und 18.02. · 8 Punkte · Lehrbuch S. 29–31 · Arbeitsheft S. 13–15

Das kann ich danach

- ☐ die Tarifpartner nennen und Tarifautonomie erklären.
- ☐ Manteltarifvertrag und Entgelttarifvertrag unterscheiden.
- ☐ erklären, für wen ein Tarifvertrag gilt.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 7?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Wie viel Urlaub gibt das Bundesurlaubsgesetz mindestens?

24 Werktage

2. Wie lange muss die Ruhezeit für Erwachsene mindestens sein?

11 Stunden

3. Wie lange dürfen Mütter nach der Geburt nicht arbeiten?

8 Wochen (bei Früh- und Mehrlingsgeburten 12)

Aufgabe 2 Drei Azubis – drei Gehälter?

Lina, Aylin und Tom sind alle im 1. Ausbildungsjahr zur Verkäuferin oder zum Verkäufer. In der Berufsschule vergleichen sie ihre Verträge. *Die Zahlen sind vereinfachte Beispiele.*

Azubi	Betrieb	Vergütung im 1. Jahr	Urlaub
Lina (17)	Modehaus Kröger, Bremen – Der Betrieb ist Mitglied im **Handelsverband**. Lina ist Mitglied der Gewerkschaft **ver.di**.	1.150 €	36 Werktage
Aylin (18)	Nordstadt-Kauf GmbH, Bremerhaven – Der Betrieb ist Mitglied im Handelsverband. Aylin ist **nicht** in der Gewerkschaft. In ihrem Vertrag steht: „Es gelten die Tarifverträge des Einzelhandels.“	1.150 €	36 Werktage
Tom (19)	Kiosk & More, Bremerhaven – Der Betrieb ist **nicht** im Handelsverband. Tom ist nicht in der Gewerkschaft. Im Vertrag steht kein Tarifvertrag.	724 €	24 Werktage

2.1 Vermute: Warum bekommt Tom so viel weniger als Lina und Aylin?

Sein Betrieb ist nicht im Arbeitgeberverband, es gilt kein Tarifvertrag – nur die gesetzlichen Mindestregeln.

2.2 Aylin ist nicht in der Gewerkschaft und bekommt trotzdem so viel wie Lina. Wie kann das sein?

Ihr Betrieb ist tarifgebunden und zahlt allen den Tarif; außerdem verweist ihr Arbeitsvertrag auf den Tarifvertrag.

Zum Nachlesen: Der Tarifvertrag

Wortspeicher
der Tarifvertrag · die Tarifpartner · die Gewerkschaft · der Arbeitgeberverband · die Tarifautonomie · der Manteltarifvertrag · der Entgelttarifvertrag · tarifgebunden · allgemeinverbindlich · die Laufzeit · das Günstigkeitsprinzip · kollektiv

1. Wer schließt den Tarifvertrag ab? (S. 29)

Arbeitgeberverband		**Gewerkschaft**
vertritt die **Interessen der Arbeitgeber**	**Tarifpartner** (Sozialpartner)	vertritt die **Interessen der Arbeitnehmer**
im Einzelhandel Niedersachsen und Bremen: **Handelsverband Niedersachsen-Bremen**		im Handel: **ver.di** (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft)

Der **Tarifvertrag** ist ein **kollektiver Arbeitsvertrag**: Er gilt nicht nur für eine Person, sondern für eine ganze Gruppe. Er regelt Löhne, Gehälter, Arbeitszeit und weitere Arbeitsbedingungen einer Branche oder eines Unternehmens.

Tarifautonomie: Die Tarifpartner handeln die Tarifverträge **selbstständig und ohne den Staat** aus. Das Recht, Gewerkschaften und Verbände zu gründen, steht im Grundgesetz (**Koalitionsfreiheit**, Art. 9 Abs. 3 GG).

2. Welche Arten gibt es? (S. 29)

Manteltarifvertrag (Rahmentarifvertrag)	**Lohn- und Gehaltstarifvertrag (Entgelttarifvertrag)**
Arbeitsbedingungen, die sich lange nicht ändern: • wöchentliche Arbeitszeit, Urlaub • Kündigungsfristen • Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, Zuschläge • Einteilung in Lohn- und Gehaltsgruppen **Laufzeit: mehrere Jahre**	Die **Höhe** der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen: • jede Tätigkeit gehört zu einer Gehaltsgruppe • jede Gruppe hat einen festen Betrag **Laufzeit: meist 1–2 Jahre**

3. Für wen gilt der Tarifvertrag? (S. 29)

- **Tarifgebunden** sind die Mitglieder: Der Tarifvertrag gilt zwingend, wenn der **Arbeitgeber im Arbeitgeberverband** und der **Arbeitnehmer in der Gewerkschaft** ist.
- In der Praxis zahlen tarifgebundene Betriebe **allen** Beschäftigten den Tarif – sonst würden alle in die Gewerkschaft eintreten. Oft steht das im Arbeitsvertrag.
- **Allgemeinverbindlich:** Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann einen Tarifvertrag auf Antrag für **alle** Betriebe und Beschäftigten der Branche verbindlich erklären.
- Ohne Tarifvertrag gilt **nur das Gesetz**: z. B. Mindestlohn, Mindestausbildungsvergütung, Mindesturlaub.

4. Was gilt, wenn Regeln sich widersprechen? Das Günstigkeitsprinzip

Rang	**Regel**	**Beispiel Urlaub**
1	**Gesetz** – die Untergrenze für alle	BUrlG: 24 Werktage
2	**Tarifvertrag** – darf das Gesetz nicht unterschreiten	Manteltarifvertrag: 36 Werktage
3	**Betriebsvereinbarung** (Modul 11)	Regeln zur Urlaubsplanung im Betrieb
4	**Arbeitsvertrag**	nur gültig, wenn er nicht schlechter ist als Tarif und Gesetz

Merke: Abweichen darf man nur **zugunsten** der Arbeitnehmer (**Günstigkeitsprinzip**, § 4 Abs. 3 Tarifvertragsgesetz). Mehr Urlaub als im Tarif: erlaubt. Weniger: unwirksam.

5. Warum gibt es Tarifverträge? (S. 31)

Vorteile für die Arbeitnehmer	Vorteile für die Arbeitgeber
• sichere Mindestbedingungen (Lohn, Urlaub, Kündigungsschutz) für die Laufzeit • gleicher Lohn für gleiche Arbeit – Schutz vor Willkür	• feste Kalkulationsgrundlage: Die Lohnkosten stehen für die Laufzeit fest. • weniger Konkurrenz um Personal über den Lohn; Ruhe im Betrieb (Friedenspflicht, Modul 9)

Aufgabe 3 Geführte Übung: Welcher Vertrag regelt das?

Kreuze an: Steht die Regel im **Manteltarifvertrag (M)**, im **Entgelttarifvertrag (E)** oder im **Gesetz (G)**?

Nr.	Regel	M	E	G
1	Verkäuferinnen in Gehaltsgruppe II bekommen 2.600 € brutto im Monat.	☐	✗	☐
2	Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 37,5 Stunden.	✗	☐	☐
3	Für Arbeit nach 20 Uhr gibt es einen Zuschlag von 20 %.	✗	☐	☐
4	Die Ausbildungsvergütung im 2. Jahr steigt um 60 €.	☐	✗	☐
5	Niemand darf weniger als den Mindestlohn verdienen.	☐	☐	✗
6	Beschäftigte haben 36 Werktage Urlaub im Jahr.	✗	☐	☐
7	Azubis bekommen im 1. Jahr mindestens 724 € (Ausbildungsbeginn 2026).	☐	☐	✗
8	Kassiererinnen gehören zur Gehaltsgruppe II.	✗	☐	☐

Nr. 8: Die Einteilung in Gruppen steht im Manteltarifvertrag, der Betrag je Gruppe im Entgelttarifvertrag (Lehrbuch S. 29).

Aufgabe 4 Freie Übung: Gilt der Tarifvertrag?

Prüfe zwei Fragen: Ist der Arbeitgeber im Arbeitgeberverband? Ist die Person in der Gewerkschaft? Oder ist der Tarifvertrag allgemeinverbindlich?

4.1 Selin ist ver.di-Mitglied. Ihr Arbeitgeber ist aus dem Handelsverband ausgetreten, als der Tarifvertrag noch lief.

Ja, bis zum Ende der Laufzeit bleibt der Arbeitgeber gebunden (Nachbindung, § 3 Abs. 3 TVG). Danach gilt der Tarif nur noch weiter, bis etwas Neues vereinbart wird.

4.2 Marc arbeitet in einer Tankstelle, die in keinem Verband ist. Er ist ver.di-Mitglied.

Nein – der Arbeitgeber ist nicht tarifgebunden. Die Mitgliedschaft allein reicht nicht.

4.3 Der Tarifvertrag des Einzelhandels wird für allgemeinverbindlich erklärt. Gilt er jetzt auch für Tom (Aufgabe 2)?

Ja – dann gilt er für alle Betriebe und Beschäftigten der Branche.

4.4 Linas Arbeitsvertrag sieht 30 Werktage Urlaub vor, der Manteltarifvertrag 36. Was gilt?

36 Werktage – der Arbeitsvertrag darf nicht schlechter sein als der Tarif (Günstigkeitsprinzip).

4.5 Aylins Chefin zahlt ihr freiwillig 50 € mehr als im Tarif. Ist das erlaubt?

Ja – Abweichungen zugunsten der Arbeitnehmerin sind erlaubt (Günstigkeitsprinzip).

Aufgabe 5 Aktuell: Die Tarifrunde 2026 im Einzelhandel

Meldung vom 16.09.2026 (gekürzt)
Nach vier Verhandlungsrunden haben sich **ver.di** und der **Handelsverband Niedersachsen-Bremen** geeinigt. Für rund 300.000 Beschäftigte im Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen steigen die Löhne rückwirkend ab 1. August 2026 um **3 %** und ab 1. Mai 2027 um weitere **2 %**. Untere Lohngruppen und Auszubildende bekommen überdurchschnittlich mehr. Der niedrigste Stundenlohn im Tarif steigt auf **14,20 €** und ab Mai 2027 auf **14,90 €**. ver.di hatte 7 % oder mindestens 225 € mehr und 150 € mehr für Auszubildende gefordert.

5.1 Nenne die beiden Tarifpartner.

ver.di (Gewerkschaft) und Handelsverband Niedersachsen-Bremen (Arbeitgeberverband)

5.2 Welche Art Tarifvertrag wurde hier abgeschlossen? Begründe.

Entgelttarifvertrag (Lohn- und Gehaltstarifvertrag) – es geht um die Höhe der Löhne.

5.3 Der gesetzliche Mindestlohn liegt 2026 bei 13,90 €. Um wie viel Euro liegt der niedrigste Tariflohn ab August 2026 darüber?

14,20 € − 13,90 € = 0,30 € pro Stunde

5.4 Vergleiche Forderung und Ergebnis. Warum liegt das Ergebnis meist dazwischen?

Forderung 7 %, Ergebnis 3 % + 2 %. Beide Seiten müssen nachgeben – ein Kompromiss (mehr in Modul 9).

Aufgabe 6 Prüfungs-Check: Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung

So fragt die IHK: In der Prüfung wirst du mit „Sie“ angesprochen. Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung Wirtschafts- und Sozialkunde.

Der Gehaltstarifvertrag für den Einzelhandel läuft aus. Nun beginnen die Tarifverhandlungen. Geben Sie an, welche 2 Tarifpartner den neuen Tarifvertrag miteinander abschließen!

1. Gewerkschaft
2. Bundesagentur für Arbeit
3. Handwerkskammer
4. Arbeitgeberverband
5. Berufsgenossenschaft
6. Bundesministerium für Wirtschaft

Lösung: ☐ ☐ **1** und **4**

Erklären Sie, was man unter Tarifautonomie versteht!

1. Kommt keine Einigung zustande, folgt automatisch ein Streik.
2. Jeder Tarifvertrag gilt automatisch für alle Betriebe und Beschäftigten einer Branche.
3. Der Staat muss jeden Tarifvertrag vorher genehmigen.
4. Gewerkschaften und Arbeitgeber(verbände) handeln Tarifverträge selbstständig aus, ohne dass der Staat eingreift.
5. Bei jedem Streit zwischen den Tarifpartnern muss ein staatlicher Schlichter entscheiden.

Lösung: ☐ **4** – Antwort 2 beschreibt die Allgemeinverbindlichkeit.

Die Arbeitsverhältnisse im Kaufhaus Hansa GmbH werden unter anderem durch Manteltarifverträge, Entgelttarifverträge, Betriebsvereinbarungen und individuelle Arbeitsverträge geregelt. Entscheiden Sie, welche Erläuterung auf den Manteltarifvertrag zutrifft! Der Manteltarifvertrag …

1. … wird zwischen dem Kaufhaus Hansa und dem Betriebsrat abgeschlossen.
2. … legt die Höhe der Gehälter einschließlich der Ausbildungsvergütungen fest.
3. … enthält Regelungen zu Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Pausenzeiten im Kaufhaus Hansa.
4. … nennt den Tag, an dem das einzelne Arbeitsverhältnis beginnt.
5. … enthält Regeln zur wöchentlichen Arbeitszeit und zum Urlaubsanspruch für alle Beschäftigten der Branche.

Lösung: ☐ **5** – 1 und 3: Betriebsvereinbarung, 2: Entgelttarifvertrag, 4: Arbeitsvertrag.

Wenden Sie den abgedruckten Auszug aus dem Tarifvertragsgesetz (TVG) an und entscheiden Sie, was die Tarifbindung für das Kaufhaus Hansa GmbH bedeutet! § 4 (1) Die Rechtsnormen des Tarifvertrags […] gelten unmittelbar und zwingend zwischen den beiderseits Tarifgebundenen […]. (3) Abweichende Abmachungen sind nur zulässig, soweit sie durch den Tarifvertrag gestattet sind oder eine Änderung der Regelungen zugunsten des Arbeitnehmers enthalten.

1. Das Kaufhaus Hansa darf mit seinen Beschäftigten keinerlei abweichende Regelungen treffen.
2. Das Kaufhaus Hansa ist an die Inhalte des Tarifvertrags nicht gebunden.
3. Das Kaufhaus Hansa darf nur entweder allen oder keinem Beschäftigten bessere Bedingungen gewähren.
4. Das Kaufhaus Hansa darf mit seinen Beschäftigten nur Regelungen vereinbaren, die für sie günstiger sind als der Tarifvertrag.
5. Gewerkschaftsmitglieder dürfen freiwillig zu schlechteren Bedingungen als im Tarifvertrag arbeiten.

Lösung: ☐ **4** – Günstigkeitsprinzip

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Viele Betriebe im Einzelhandel sind nicht (mehr) tarifgebunden. **Erläutere** zwei Gründe, warum Betriebe nicht in den Arbeitgeberverband eintreten, und zwei Folgen für die Beschäftigten.

7.2 Ein Mitschüler sagt: „Warum soll ich Gewerkschaftsbeitrag zahlen? Ich bekomme den Tarif doch sowieso.“ **Beurteile** diese „Trittbrettfahrer“-Haltung aus Sicht des Einzelnen und aus Sicht aller Beschäftigten.

7.3 ver.di fordert, den Tarifvertrag im Einzelhandel wieder für **allgemeinverbindlich** zu erklären. **Stelle** ein Argument dafür und eins dagegen **gegenüber**.

7.1 Gründe: Kosten sparen (Löhne unter Tarif), mehr Freiheit bei Arbeitszeiten, Konkurrenz durch Discounter/Onlinehandel. Folgen: geringere Löhne, weniger Urlaub, Zuschläge fehlen, nur gesetzliche Mindeststandards, weniger Schutz vor Willkür.

7.2 Für den Einzelnen kurzfristig günstig (Beitrag gespart). Für alle schädlich: Je weniger Mitglieder, desto schwächer ist die Gewerkschaft in Verhandlungen und beim Streik – dann sinken auf Dauer auch die Tarife, von denen der Trittbrettfahrer profitiert.

7.3 Dafür: gleiche Bedingungen für alle Händler, kein Lohndumping, fairer Wettbewerb. Dagegen: Eingriff in die Freiheit der Betriebe, die nicht im Verband sind; höhere Kosten können kleine Läden oder Arbeitsplätze gefährden.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 4)